

0006838-34.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Robson Nasarethe Gonçalves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Marcelo Augusto Ribeiro Pagliusi Furtado e Robson Nasarethe Gonçalves, qualificados nos autos, foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0006838-34.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006838-34.2021.8.26.0224

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Robson Nasarethe Gonçalves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Marcelo Augusto Ribeiro Pagliusi Furtado e Robson Nasarethe Gonçalves, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de novembro de 2020, por volta de 15:50h, na Rua Querência do Norte, 27, Vila Rio, em Guarulhos, traziam consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 575 porções de cocaína, com peso líquido total de 156,82 gramas, e 4 porções de maconha, com peso líquido total de 12,93 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado Marcelo, ao avistar os policiais militares, gritou "moiô, corre", alertando o acusado Robson, momento em que ambos se evadiram, o que motivou perseguição e abordagem. Durante a fuga, Robson dispensou um estojo ao chão. Em revista pessoal, com Marcelo foi encontrado o valor de R\$17,00 em espécie e, no interior do estojo dispensado por Robson, os entorpecentes, além da quantia de R\$156,00 em dinheiro.

Os autos foram desmembrados (fl. 1). Robson foi citado por edital e o processo foi suspenso com relação a ele (fl. 32). Notificado e citado pessoalmente (fls. 55 e 62), Robson ofereceu defesa prévia (fls. 59/60) e no dia 14 de dezembro de 2021 foi recebida a denúncia (fls. 77/78). Nos autos originais foi prolatada sentença de procedência com relação a Marcelo (fls. 37/40 - Proc. nº 1502425-72.2020.8.26.0535). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 97/98), pelo laudo toxicológico (fls. 110/112 e 115/117), pelo laudo de fls. 107/109 e pelas fotografias de fls. 99/100 e 102/103.

Os policiais militares disseram na fase administrativa (fls. 4 e 5) e no contraditório que, em patrulhamento, avistaram os acusados em atitude suspeita e que, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram, sendo detidos e abordados. Narram que Marcelo gritou "moio, corre" para alertar Robson e que este, durante a fuga, dispensou um objeto na via pública. Acrescentaram que em busca pessoal, com Marcelo localizaram a quantia de R\$17,00 em dinheiro e, no interior do objeto (um estojo) jogado por Robson, as drogas e o valor de R\$156,00 espécie, tendo ambos confessado informalmente o tráfico de entorpecentes.

Extrajudicialmente (fls. 6 e 7), os acusados optaram pelo silêncio. Durante a audiência, Robson confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. O acusado estava na posse de drogas. Dispensou-as na fuga, é verdade. Mas os policiais não o perderam de vista e não tiveram dúvidas em reconhecê-lo. Bem se nota das palavras dos servidores, que cada qual dos agentes realizava uma tarefa. Robson havia sido incumbido de proceder à venda. No interrogatório, esclareceu que assim procedeu para sustentar seu vício.

A considerável quantidade de drogas reforma a ideia de que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. Ainda que o réu seja usuário, não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado.

Resta a fixação da pena.

O acusado agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, na primeira fase, a sanção é imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Na segunda etapa, não incidem agravantes. A atenuante da confissão não tem o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal.

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário e não ostenta maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável. Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Robson Nasarethe Gonçalves à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

O réu respondeu solto ao processo e até o momento não deu causa à decretação da preventiva, motivo pelo qual lhe faculto eventual apelo em liberdade. Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas. O estojo poderá ser destruído (fls. 97/98). Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 97/98), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. P.R.I.C.Guarulhos, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA